

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שמחה רוטמן

פ/25/673

הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון – פרסום שם שופט), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 23 1. בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002¹, בסעיף 13, במקום סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), עם סיום טיפול בתלונה יפרסם הנציב את שמו של השופט שבעניינו הוגשה התלונה ; סבר הנציב כי התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות את אי פרסום שמו של השופט, יורה הנציב על אי פרסום שמו, תוך שהוא מציין את הטעמים המצדיקים את הותרת שם השופט חסוי."

דבר ה ס בר

סעיף 13 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים קובע כי הנציב ועובדי הנציבות חייבים לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליהם במסגרת עבודתם. מוצע לתקן את החוק, כך ששמו של שופט שתלונה הוגשה בעניינו יפורסם על ידי נציב תלונות הציבור על שופטים, אלא אם כן התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא לעשות כן. הצעה זו תוסיף לשקיפות ההליכים המתבצעים בבית המשפט, תגביר את אמון הציבור בבתי המשפט, ותסיר כל ניסיון להסתיר מהעין הציבורית מעשים פסולים שנעשו על ידי שופטים. הצעת חוק זו נוסחה בשיתוף התנועה למשילות ודמוקרטיה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2152). הצעת החוק זהה לפ/24/2152 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 590.